

1026409-36.2020.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Nulidade

Magistrado: PATRICIA PERSICANO PIRES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 16ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... 2019 e 2020 de organização criminosa, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, sendo apontado como chefe da organização que atuava entre o Paraná e a Europa.

Ao que parece, o caso dos autos envolve mais um desdobramento da lavagem de dinheiro de que é a acusada a testemunha, o que reforça e torna mais evidente a fraude mencionada na inicial.

Logo, deve ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

16ª Vara da Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina Nº 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

1026409-36.2020.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1026409-36.2020.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Nulidade

Requerente:

Florença Caminhos Sa

Requerido:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRICIA PERSICANO PIRES

Vistos,

Florença Caminhos Sa ingressou com ação Procedimento Comum Cível - Nulidade em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN e outro alegando em resumo, que é concessionária de veículos e que, em 13/12/2019, vendeu à empresa PLANTIPAR COMÉRCIO E EVENTOS LTDA os veículos descritos nas págs. 01/02; sucede que a compradora não efetuou o pagamento do preço e os veículos nunca deixaram a sede da concessionária requerente; porque o negócio não se aperfeiçoou, a autora cancelou as NFs de venda e emitiu as NFs de devolução; na sequência, em maio de 2020, vendeu os quatro veículos a outros compradores, quando, então, tomou conhecimento de que, inexplicavelmente, referidos veículos haviam sido emplacados na cidade de São Paulo e registrados em nome do requerido Fábio Benjamim Araldi; defende a inexistência de qualquer negócio jurídico com Fabio a legitimar o registro dos veículos em nome dele; não houve sequer vistoria nos veículos, procedimento necessário e prévio ao emplacamento; foi vítima de golpe. Diante disso, ingressou com a presente a fim de que seja declarada a nulidade do registro dos veículos novos efetivados em nome do requerido Fabio.

A inicial foi emendada nas fls. 55/56 para comprovar a venda a outros compradores

em maio de 2020, reiterando o pedido de tutela de urgência.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (fls. 67/68).

Reiteração do pedido nas fls. 69/70, mantido nas fls. 79/80.

Embargos de declaração interpostos pela autora (fls. 82/85), desprovidos (fls. 87/88).

O requerido Fabio ofereceu contestação (fls. 147/158). Descreveu sua versão sobre os fatos, afirmando que manteve contato com o funcionário da autora, Sr. Gilberto, responsável pela intermediação da venda com a empresa PLANTIPAR; afirma ser empresário individual atuante no comércio de veículos e possui expressivo crédito junto ao Sr. Marcos José de Oliveira, responsável pela compra dos veículos por meio da empresa PLANTIPAR; referido crédito, inclusive, foi materializado em instrumento de confissão de dívida que é objeto da execução por título extrajudicial em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Chapecó-SC; Marcos seria o responsável pela compra, mas os veículos deveriam ser entregues ao requerido Fabio e tal fato era de conhecimento da autora; foi o destinatário final da negociação, de modo que desavenças comerciais entre a autora e o Sr. Marcos devem ser resolvidas entre eles; devidamente emitidas as notas fiscais de venda e, de posse delas, o requerido Fabio, sem saber do suposto desacordo comercial com o Sr. Marcos, legitimamente realizou a transferência dos caminhões para o seu nome; sustenta a ocorrência do constituto possessório. Concluiu com o pedido de improcedência.

Decurso de prazo para o DETRAN-SP certificado na fl. 192.

Houve réplica (fls. 197/203).

Mantido o indeferimento da tutela antecipada e decretada a revelia do DETRAN-SP, determinou-se a expedição de ofício à referida autarquia para a vinda de documentos (fls. 240/241), juntados nas fls. 247/273 e 278/310.

Manifestação da autora sustentando a falsidade das NFs exibidas pelo DETRAN-SP e que foram apresentadas no processo de registro dos veículos (fls. 311/319).

Novo indeferimento da tutela antecipada, sendo determinado às partes que esclarecessem sobre o interesse na produção de provas (fl. 322), atendido nas fls. 325/327 e 329/330.

O processo foi saneado, questionados os litigantes sobre a realização de audiência em ambiente virtual (fl. 332).

Designada a audiência (fls. 394/395), durante o ato, a autora e o requerido Fabio transigiram, ocasião em que o requerido concordou com o cancelamento do registro dos veículos em seu nome, o que foi homologado (fl. 436).

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

Observo que o DETRAN-SP é revel e em suas raras manifestações nos autos, adotou a inércia como estratégia de litigância (fl. 400).

E analisando-se a prova produzida, tenho que restou comprovada a ocorrência de fraude no registro dos veículos, o que só pode ter ocorrido com a participação de servidores do Detran-SP ou de terceiros por ele credenciados.

Veja-se, a autora emitiu NFs em nome de PLANTIPAR COMÉRCIO E EVENTOS - EIRELI, conforme fls. 23/26; porém, os veículos foram registrados em nome de FÁBIO BENJAMIM ARALDI, valendo-se das NFs de fls. 255, 261, 266 e 272, as mesmas emitidas pela autora, mas contendo falsidade no campo destinatário, pois enquanto que as notas originais tenham sido destinadas à empresa PLANTIPAR, as apresentadas ao DETRAN-SP, falsificadas, continham como destinatário o requerido FÁBIO.

Digno de nota que o próprio requerido Fabio reconheceu na petição de fls. 329/330 que, inclusive, os comprovantes de endereço emitidos em seu nome e apresentados no requerimento de registro eram por ele desconhecidos e que nunca residiu na cidade de São Paulo; também afirmou desconhecer as notas fiscais apresentadas em que figura como destinatário dos veículos.

Não bastasse as falsificações comprovadas, não há prova de que se tenha realizado o decalque do chassi, procedimento prévio ao registro e emplacamento, sendo certo que os veículos jamais deixaram a sede da empresa autora, localizada no Paraná.

Finalmente, mas não menos importante, deve ser registrado que a testemunha que se recusou a participar da audiência por alegada falta de intimação prévia de seu advogado (fls. 434/435) e que teria sido responsável pela negociação de compra dos veículos junto à autora por meio de interposta empresa, Sr. Marcos José de Oliveira, ante o que consta na fl. 218 e considerando o narrado no HABEAS CORPUS Nº 637778 - PR (STJ 2020/0349663-5), foi presa preventivamente em razão de investigações que culminaram na Operação Apocalipse, Virus Alba e The Wall, na qual se apuram os crimes praticados entre 2019 e 2020 de organização criminosa, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, sendo apontado como chefe da organização que atuava entre o Paraná e a Europa.

Ao que parece, o caso dos autos envolve mais um desdobramento da lavagem de dinheiro de que é a acusada a testemunha, o que reforça e torna mais evidente a fraude mencionada na inicial.

Logo, deve ser reconhecida a nulidade do registro e desfeitos todos os atos administrativos que culminaram no registro dos veículos novos em nome do requerido Fabio.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, o que faço para DECLARAR A NULIDADE dos registros dos veículos 0 KM a seguir descritos, todos registrados em nome do requerido Fábio Benjamim Araldi, devendo retornarem ao status de veículos zero quilômetro e ao acervo de veículos de propriedade da autora, cancelando-se, ainda, o emplacamento e os RENAVANS a eles atribuídos. CONDENO o DETRAN-SP nesta obrigação de fazer, que deverá ser cumprida em 30 dias, pena de multa diária no valor de R\$ 500,00, limitada ao valor de mercado de todos os veículos. Outrossim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Veículos registrados em nome de Fábio Benjamim Araldi e que tem os registros declarados nulos:

HI ROAD 600S44T EURO TA TQ 600+300 BCO HIGH C, ano/modelo 2019/2019, branco, RENAVAM nº 350621, chassi nº 93ZM2SSH0K8831812 e motor nº F3BE3681N5069090 - NF 160.954, RENAVAN nº 01217333999 - placa FSF - 8248;

HI ROAD 600S44T EURO TA TQ 600+300 BCO HIGH C, ano/modelo 2019/2020, azul, RENAVAM nº 350621, chassi nº 93ZM2SSH0L8833519 e motor nº F3BE3681N*5072662* - NF 160.956, placa EOD - 2440;

HI WAY 600S44 TA REL 3,67 TQ ALUMINIO 900+300, ano/modelo 2019/2020, branco, RENAVAM nº 350621, chassi nº 93ZM2SSH0L8833576 e motor nº F3BE3681N*5072301* - NF 160.957, RENAVAN nº 01217334111 - placa FSR - 8537; e

HI WAY 600S44 TA REL 3,67 TQ ALUMINIO 900+300, ano/modelo 2019/2020, branco, RENAVAM nº 350621, chassi nº 93ZM2SSH0L8833586 e motor nº F3BE3681N*5071971* - NF 160.958, RENAVAN nº 01217334227 - placa GJD - 7269.

Para que se inicie o prazo para cumprimento e seja possível a incidência da multa, determino à parte autora que recolha a diligência do oficial de justiça e, após, intime-se pessoalmente o DETRAN-SP para cumprimento, com cópia desta sentença; tratando-se de prazo material, os 30 dias terão início a partir da intimação feita pelo oficial de justiça (e não da data da juntada do mandado aos autos).

Porque há indícios da prática de crime por organização criminosa envolvendo os registros ora declarados nulos, determino a abertura de vista ao Ministério Público para conhecimento dos autos.

Finalmente, diante da sucumbência do DETRAN-SP, condeno o requerido no pagamento das custas e despesas processuais, bem ainda em honorários advocatícios em favor do patrono do autor que fixo, por equidade, em R\$ 3.500,00.

P.I.C.

São Paulo, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA